Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Interno N.0004318 del 23/01/2023

Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI MATERIALI DI NATURA ANTROPICA SUL FONDALE DEL I° SENO DEL MAR PICCOLO – COMPLETAMENTO I° LOTTO – CUP J56J14000460001 - CIG 80538539BD - LIQUIDAZIONE II° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 20.12.2022. FATTURA N. 200178 DEL 28.12.2022.

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 243 del 16.09.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto *pro tempore* (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario *pro tempore*), autorizzava l'avvio di una procedura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, rivolta all'affidamento del servizio di "*Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I° seno del Mar Piccolo – Completamento I° Lotto*", per un importo a base di gara pari ad € 3.408.557,91 oltre I.V.A. di cui € 3.297.555,55 per servizi soggetti a ribasso ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con Decreto n. 146 del 21.07.2021 il Commissario Straordinario *pro tempore*, procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in favore di R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, per l'importo complessivo di € 3.334.823,56 oltre I.V.A., di cui € 3.194.012,31 al netto del ribasso sull'importo a base d'asta del 3,140% ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto *pro tempore*, è stato nominato

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022 e preso atto della nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;

- con Decreto n. 33174 del 21.06.2021 il Commissario Straordinario ha nominato il Comune di Taranto soggetto attuatore dell'intervento di "*Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I seno del Mar Piccolo – Completamento I Lotto – CIG 0538539B*";
- il Programma operativo di dettaglio delle attività - prot. n. 42390 del 06.08.2021 – predisposto dal Comune di Taranto è stato condiviso dal Commissario Straordinario;
- con Decreto commissariale n. 53832 dell' 01.10.2021è stato approvato il contratto d'appalto degli interventi di che trattasi sottoscritto dalle parti in data 30.09.2021;
- con la Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 7798 del 02.11.2021 sono stati nominati il R.U.P. e l'Ufficio del R.U.P., il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e con la successiva Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 730 del 25.01.2022 è stato riconfigurato l'Ufficio del R.U.P. e della D.L.;
- con Decreto commissariale prot. n. 0018741 del 31.03.2022 si è provveduto a liquidare l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale all' R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, dell'importo di € 1.220.545,43, di cui € 1.000.447,07 quale imponibile per i lavori ed € 220.098,36 per IVA al 22%;
- il verbale di consegna dei lavori del 17.03.2022, è stato acquisito al protocollo n. 16130/2022 del Commissario Straordinario;

- l'attestazione di effettivo inizio dei lavori è stata acquisita al protocollo n. 16123 del 17.03.2022 - sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal Direttore operativo dei lavori e C.S.E.;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.03.2022, registrato alla Corte dei Conti in data 16.05.2022 e comunicato il successivo 24 maggio, si è provveduto alla ulteriore proroga dell'incarico commissariale sino al 1.10.2023;
- con DPCM del 01.09.2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 28.10.2022 è stata definita la composizione della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- con Decreto commissariale prot. n. 3677 del 19.01.2023 si è provveduto a liquidare il I° Stato avanzamento lavori a tutto il 15.09.2022;
- il Comune di Taranto con propria nota, acquisita al protocollo n.0069934 del 02.12.2022, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8824 del 28.11.2022 con la quale si è proceduto alla riconfigurazione degli organi del procedimento, provvedendo alla nomina del nuovo Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona dell'Ing. Antonio ANGELINI in sostituzione dell'Ing. Emilio BRACELLI;
- con nota del Comune di Taranto, acquisita al protocollo al n. 0074832 del 30.12.2022 con allegati, è stato trasmesso, da parte del D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI e del R.U.P. Geom. Giovanni CARBOTTI, lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 20.12.2022;

PRESO ATTO:

- del II° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 20.12.2022, redatto dal D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI in data 20.12.2022 e sottoscritto dalla Impresa SERVECO srl;
- del Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 486.016,60, oltre 10% IVA (smaltimenti *marine litter*) e 22% IVA

(lavori/servizi) pari ad € 102.643,32 e per complessivi € 588.659,92, adottato dal R.U.P. geom. Giovanni CARBOTTI in data 28.12.2022;

VISTI:

- la fattura elettronica n. 200178 del 28.12.2022 emessa dalla Serveco srl per conto dell'RTI dell'importo complessivo di € 588.659,92 ;
- la nota del Dirigente della Struttura commissariale del 30.12.2022 prot. n. 74934 indirizzata all'RTI appaltatrice dei lavori, di richiesta regolarizzazione documentazione fiscale, inserimento CUP fattura n. 200130 del 28.09.2022;
- la nota di riscontro della Serveco srl prot. gen. n. 4428/2021/PC/gn del 30.12.2022;
- l'attestazione di regolarità per la liquidazione del SAL n. 2 a tutto il 20.12.2022 a firma del D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI e del Direttore Operativo C.S.E. Ing. Alessandro ZITO, all'assenza di atti impeditivi alla liquidazione del SAL n. 2 a tutto il 20.12.2022;
- il parere istruttorio da parte del R.U.P. Geom. Giovanni CARBOTTI sulla regolarità dal punto di vista tecnico-contabile e di assenza di atti impedivi alla liquidazione in favore dell'RTI del SAL n. 2 a tutto il 20.12.2022;

ACQUISITI:

- il DURC impresa Serveco s.r.l. prot. INAIL 33195141, valido fino al 16.02.2023, con posizione regolare;
- il DURC impresa Massarotti Cav. Giulio srl prot. INAIL 36236161 valido fino al 09.05.2023, con posizione regolare;
- il DURC impresa Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas prot. INPS 34118132, valido fino al 02.05.2023, con posizione regolare;
- la Dichiarazione della Serveco srl relativa ai conti correnti dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10;
- i dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 – stato "soggetto non inadempiente".

PRESO ALTRESI' ATTO che con nota del 19.01.2023 (acquisita al protocollo n. 3747del Commissario Straordinario) il Funzionario Tecnico della Struttura Commissariale Arch. Paolo Caramia, dopo aver visionato la documentazione di che trattasi, ha rilasciato il relativo nulla osta alla liquidazione del S.A.L. n. 2 a tutto il 20.12.2022;

RITENUTO di dover disporre, a favore della Serveco s.r.l. in qualità di mandataria in R.T.I. con Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, la liquidazione del S.A.L. n. 2 a tutto il 20.12.2022, come richiesto.

D E C R E T A

1. Di liquidare la fattura elettronica n. 200178 emessa in data 28.12.2022 dalla società Serveco srl in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl della somma di **€ 486.016,60**, oltre 10% IVA (smaltimenti *marine litter*) oltre 22% IVA (lavori/servizi) pari ad **€ 102.643,32** e per complessivi **€ 588.659,92**, emessa in scissione di pagamenti ex art. 17-*ter* del D.P.R. 633/72.
2. Di autorizzare il pagamento dell'importo di **€ 588.659,92** alla Serveco s.r.l., con sede in Montemesola (Ta) alla zona PIP – Viale delle Imprese n. 3 – P.IVA: 00788970739, in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l. / Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl.
3. Di autorizzare il versamento dell'I.V.A. pari ad **€ 102.643,32** mediante modello F24.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Responsabile Unico del Procedimento perché effettuino le dovute annotazioni nei documenti contabili dell'erogazione a favore dell' esecutore dell'appalto, della somma riconosciuta e liquidata;.
5. Di imputare la spesa di complessivi **€ 588.659,92** a valere sulla contabilità speciale intestata a questo Commissario Straordinario.

6. Di dare atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita "*Provvedimenti*" della sezione "*Amministrazione Trasparente"* del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il Commissario Straordinario

(Martino)



Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 23/01/2023 10:19
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA